

1505319-98.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... (processo nº 0071399-12.2018.8.26.0050; roubo majorado tentado; trânsito em julgado para a Defesa em 16/03/2021 - fls. 113/115 e 130/133).

Assim sendo, exaspero as penas no coeficiente de 1/5 (um quinto), perfazendo 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, anoto que o acusado é reincidente específico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1505319-98.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505319-98.2022.8.26.0228 - 2022/000301

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DE MELO FERREIRA DE JESUS, RODRIGO DE JESUS RIBEIRO, DOUGLAS BATISTA LIMA, PATRICK FERREIRA DE SOUZA e CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

LEANDRO DE MELO FERREIRA DE JESUS, RODRIGO DE JESUS RIBEIRO, DOUGLAS BATISTA LIMA, PATRICK FERREIRA DE SOUZA e CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 03 de março de 2022, por volta de 15h33, na residência situada na Rua Nilci Lima Martins, nº 76, Brooklin, nesta cidade e comarca da Capital/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios, previamente acertados e conluiados entre si, tentaram subtrair, para si e para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em bens e dinheiro localizados no interior do imóvel pertencente à vítima Miriam Rossettini Loureiro da Silva, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades (fls. 218/224).

Ainda, LEANDRO DE MELO FERREIRA DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a exordial, em data incerta mas depois de 06 de setembro de 2021 e antes do dia 03 de março de 2022, nesta cidade e comarca da Capital/SP, recebeu e, no dia 03 de março de 2022, por volta de 15h33, na Rua Nilci Lima Martins, Brooklin, nesta cidade e comarca da Capital/SP, conduzia coisa que sabia ser produto de crime - furto à vítima Marcus Alberto Flocke - qual seja, o veículo VW/UP Extreme TSI MD, placas BZF9F35/SP (fls. 218/224).

A denúncia foi recebida (fls. 286/289), os réus foram citados (fls. 374/375,

376/377, 378/379, 380/381 e 382/383) e apresentaram Respostas à Acusação (fls. 298/302 e 361/362).

Mantido o recebimento da inicial acusatória (fl. 388).

Em 10/08/2022, "por instabilidade do aplicativo Microsoft Teams" que impossibilitou a efetivação da solenidade, a audiência de instrução foi redesignada (fl. 418).

Em 23/09/2022, realizada a audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as vítimas Miriam e Marcus, as testemunhas comuns e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 450/456).

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia (fls. 450/455).

A defesa técnica do acusado CARLOS HENRIQUE pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, notadamente porque o acusado "estava em local errado e hora imprópria no momento em que foi reconhecido por seus conhecidos da região onde mora, onde, de boa fé, aceitou carona". Outrossim, aduziu que as provas da acusação são baseadas exclusivamente no depoimento dos policiais, os quais "deram apenas e tão somente a justificativa de legitimar suas condutas" (fls. 483/486).

A seu turno, a defesa técnica dos réus RODRIGO, DOUGLAS, PATRICK e LEANDRO pugnou i) pela absolvição de LEANDRO quanto ao crime de receptação, tendo em vista a ausência de provas contundentes da prática delitiva, sobretudo pelo fato de que LEANDRO não tinha plena ciência da origem ilícita do automóvel, bem como pela versão divergente apresentada pelo corréu DOUGLAS, o qual se apresentou como verdadeiro "proprietário" do veículo. Ainda, requereu ii) a absolvição de RODRIGO, DOUGLAS, PATRICK e LEANDRO quanto ao crime de furto qualificado tentado, vez que inexistem provas nos autos da autoria. Repisou a fragilidade das provas produzidas pela acusação, porquanto os depoimentos das testemunhas são contraditórios e lacunosos, e não houve a juntada das imagens das câmeras de segurança da região dos fatos (fls. 481/507).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo(a)(s) Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02 e 03), Termos de Depoimento (fls. 04, 05, 16 e 85), Termo de Declarações (fl. 17), Boletins de Ocorrência (fls. 18/25 e 86/93), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 26/27), Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Receptado (fl. 70), Boletim de Ocorrência do Furto do Veículo Receptado (fls. 225/226), Documentação Apreendida e Certidão do Caderno Investigativo relacionada à vítima do furto do veículo, Marcus Alberto Flocke (fls. 205/206 e 207), Fotografia das Ferramentas Apreendidas (fl. 208), Relatório Final (fls. 79/83) e Laudo Pericial do Local dos Fatos e do Veículo Apreendido (fls. 402/415), bem como pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório. A vítima Miriam Rossettini Loureiro da Silva narrou que os furtadores "arrombaram o portão da garagem", "arrombaram um portão intermediário entre a garagem e a entrada da sala" e "danificaram a porta da sala", danificando-a, mesmo ela estando destrancada; contudo, os indivíduos não subtraíram nenhum objeto da residência; não sabe o motivo pelo qual os furtadores desistiram da subtração que estava em curso; talvez os indivíduos tivessem acreditado que houvesse alguém na residência e se evadiram em um automóvel; pela gravação das câmeras de segurança da vizinhança, pode ver a dinâmica da ação criminoso. Contou que, em sua residência, "não mexeram em nada, a não ser os danos nos portões e na porta". Elucidou que fora efetivada perícia em sua residência. Não se recorda ao certo, mas acredita que 02 (dois) ou 03 (três) furtadores tentaram entrar na casa, enquanto os demais permaneciam de guarda no automóvel; pelas filmagens foi possível verificar que os indivíduos se utilizaram de "uma ferramenta" para tentar arrombar "o portãozinho de pessoa", mas não conseguiram; os furtadores conseguiram abrir uma fresta no portão da casa, por onde entraram, agachando-se; algum tempo depois, os indivíduos que entraram saíram "sem nada nas mãos" - "foi isso que eu vi na gravação". Narrou que, no dia dos fatos, "um conhecido" que trabalha como pedreiro na região avistou o portão "semiaberto" e o veículo dos furtadores parado em frente à sua residência; depois, como o carro já não estava no local e o portão continuava "levantado parcialmente",

ele "foi no outro vizinho e avisou"; então, recebeu telefonema avisando-a sobre o ocorrido. Soube qual era o veículo utilizado pelos furtadores na ação delitiva somente na delegacia - "me parece que era um Volkswagen, não sei se era um UP [...] um carro pequeno, acho que de cor preta". Explicou que não era possível visualizar a fisionomia dos furtadores pelas gravações das câmeras de segurança; o trabalho de identificação dos furtadores foi realizado sobretudo na delegacia. Elucidou que o "portão automático" da garagem estava completamente fechado quando saiu de casa; no dia dos fatos, os furtadores forçaram o portão para possibilitar a entrada no local. Foi informada da tentativa do furto em sua residência "não muito tempo" depois, "questão de meia hora, vinte minutos" após o crime - "eles entraram na minha casa três, três e pouco" da tarde; um vizinho ligou informando o ocorrido; estava com sua mãe "no bairro" e rumou para o local com seu automóvel; chegou em sua residência cerca de "10 (dez) minutos" depois. Na delegacia, soube da prisão dos furtadores. Explicou que, ao que parece, os indivíduos estavam praticando furtos com mesmo modo de agir pela região dos fatos; moradores e vizinhos conseguiram identificar o automóvel utilizado pelos furtadores e informaram a Polícia; os policiais detiveram os furtadores tempo depois; quando chegou no distrito policial "já era noitinha, já tinha anoitecido". Repisou que o carro foi fator preponderante para a identificação e prisão dos furtadores - "pela placa, pelas características". Os policiais receberam as imagens das câmeras de segurança do local dos fatos. Após a ocorrência, vive com maior sensação de insegurança; suportou prejuízos patrimoniais em decorrência do delito - "02 (dois) portões e 01 (uma) porta. [...], cerca de mil e duzentos, mil e trezentos reais os 03 (três) consertos".

O ofendido Marcus Alberto Flocke contou que era proprietário do veículo Volkswagen UP "preto" que fora subtraído do interior de sua garagem, na mesma ocasião em que houvera "um furto qualificado" em sua residência - "isso foi no dia 04 de setembro de 2021". Formalizou Boletim de Ocorrência quanto ao fato. Recebeu a indenização da seguradora. No corrente ano de 2022, recebeu a informação, por meio da Polícia Civil, de que o veículo havia sido encontrado com adulteração de placas. O carro saiu de série com "uma faixa vermelha no para-choque". Elucidou que, no interior do veículo, foi localizado, no porta-luvas, o cartão da seguradora em nome de sua esposa.

A testemunha Paulo Matsumoto narrou que, "no dia 27 de fevereiro" de 2022, por volta do "meio-dia", os furtadores entraram em sua residência - "estouraram cadeado, arrebentaram o portão da frente, de ferro, eles arrebentaram tudo. Adentraram dentro da minha casa, arrombaram a porta, escancararam a porta, a residência ficou totalmente revirada, arrebentaram tudo que podiam, desceram o armário, arrebentaram o armário, uma coisa horrorosa"; "entraram na minha residência, eu vi o carro UP preto com faixa vermelha, isso eu guardei na cabeça. É o que eu vi. Eu não vi os suspeitos [...], mas o carro preto, o UP preto com a faixa vermelha, isso eu vi e me recordo até agora, e sei como que é"; ficou extremamente traumatizado em decorrência dos fatos; sua família está "em pânico". Soube que Miriam também foi vítima de furto, ocorrido no dia 03 de março de 2022. A testemunha Ercília Rosa Ferreira Graça Fontolan assinalou que sabe dos fatos "mostrados nos vídeos" captados pelas câmeras de segurança das residências do local da ocorrência. Explicou que estava em sua moradia e recebeu um telefonema "dizendo que tinha uns jovens que tinham tentado entrar em algumas casas nessa rua. Não foi só na da Dona Miriam né, mas foi também na de um senhor ao lado da casa da minha mãe", bem como na casa de sua mãe; de início, achou estranho a tentativa de furto na casa de Miriam, pois ela é guarneçada com alarme - "mas, realmente, eles entraram". Viu as imagens das câmeras de segurança - "lá mostra que eles entraram na casa da Dona Miriam, eles entraram na vizinha da minha mãe, e que entraram na casa da minha mãe. Pulando um muro de dois metros, dois metros e vinte". Elucidou que os furtadores "pularam, arrebentaram a porta do jardim pra garagem, depois eles arrebentaram a outra do final da garagem [...] e, depois, arrebentaram a porta da cozinha, que é de ferro"; os indivíduos agiram muito rápido - "o alarme já estava disparando e eles destruíram todo o alarme também". Assentou que "a casa foi toda desvirada". Contou que, "pelo vídeo", pularam o muro da casa "04 (quatro) pessoas,

04 (quatro) jovens"; não era possível visualizar a fisionomia dos furtadores. Destacou que, "nas imagens, tinha um veículo vermelho... Vermelho ou preto. Preto. Em frente à casa da Dona Miriam. E, depois, eles colocaram o carro em frente à casa da minha mãe. E tocaram várias vezes a campainha. [...] Eles sabiam quais as casas que não tinha ninguém naquele momento. Mas, pra tirar a dúvida, eles tocavam a campainha várias vezes para realmente terem a certeza de que não tinha ninguém né, para depois, então, entrar".

A testemunha Anderson dos Santos, policial militar, disse que à época dos fatos pertencia ao Batalhão da ROTA. No dia da ocorrência, estavam em patrulhamento pela zona sul, na Avenida Bandeirantes, "quando o COPOM irradiou o veículo UP, na cor preta, na prática de furtos e roubos a residência pelo local, pelas redondezas. E que estariam nas proximidades da Rua Ribeiro do Vale"; foram em direção ao local indicado pelo COPOM e se depararam com o veículo "parado" na Rua Nebraska, "numeral 811"; notaram "uma movimentação" e decidiram pela abordagem; no interior do automóvel havia 05 (cinco) indivíduos. Durante a busca pessoal, encontraram, "na cintura" de DOUGLAS, "um pé de cabra pequeno". Indagados "o que estariam fazendo ali", "os 05 (cinco) indivíduos vieram a relatar a equipe que estariam ali na prática de furtos a residências. O intuito deles era entrar nas residências e furtar os objetos". Indagados sobre a procedência do veículo, "eles alegaram que era produto ilícito, era produto de furto"; por meio de consulta realizada via COPOM com base no chassi do carro, confirmou-se que, de fato, o automóvel era produto de furto "do mês de setembro de 2021". A equipe também realizou uma vistoria no veículo - "foi localizado luvas, corrente, cadeado, boné, uma chave de pressão para cortar cadeado, tudo confirmado por eles que eram utilizados para entrar nas residências". Narrou que, ainda no local da abordagem, "apareceram vários vizinhos" alegando que, no mês anterior, de fevereiro, "o mesmo veículo UP preto havia feito furtos. Entraram nas residências e feito furtos a residências, levados objetos". Conduziram todos ao 27º Distrito Policial e apreenderam o veículo; "duas testemunhas" compareceram no D.P "com filmagens da rua"; "outra senhora" compareceu na delegacia informando que, naquela data, sua residência também havia sido invadida pelos furtadores - "na rua Nilci duas residências foram invadidas né, e foi tudo apresentado a Delegada de Plantão". Reconheceu os acusados como sendo as mesmas pessoas que deteve no dia dos fatos; repisou que todos confessaram informalmente a prática do delito - "individualmente, todos, separados, confessaram". Elucidou que o réu LEANDRO "era o condutor" do veículo Volkswagen UP, o qual estava "com a placa trocada"; LEANDRO afirmou no local que o veículo pertencia ao réu DOUGLAS; todos os réus sabiam que o veículo tinha origem ilícita - "que era dobra, na linguagem, que era dobra". A pedido da defesa técnica de CARLOS HENRIQUE identificou o acusado, em juízo, acertadamente; o réu estava com um aparelho celular de sua propriedade. Reafirmou que, no ato da abordagem, o veículo "estava estacionado na Rua Nebraska, em frente ao numeral 811"; "estavam todos no interior do veículo, todos. Todos os ocupantes, os 05 (cinco) indivíduos no interior do veículo". Disse que chegou a ver o vídeo com imagens das câmeras de segurança do local dos fatos no Distrito Policial; o vídeo estava "no celular da vítima"; era possível ver a dinâmica criminosa; foram trazidas também fotografias do veículo; tudo foi apresentado a Delegada de Plantão - "eu não apresentei, quem apresentou foi a vítima".

A testemunha Luiz Bernardo de Oliveira Júnior, policial militar, prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Anderson. Acrescentou que, no momento da abordagem, o automóvel UP estava "parado", mas "com a lanterna ligada e o veículo ligado". LEANDRO estava na posição de condutor do veículo. Na cintura de DOUGLAS havia "um pé de cabra". Os réus confessaram a prática delitiva. Compareceram na delegacia 03 (três) vítimas. O ofendido Paulo possuía filmagens da ação delitiva ocorrida em sua casa em data pretérita; as outras 02 (duas) pessoas foram vítimas dos réus no dia da abordagem dos acusados na Rua Nebraska - "uma das vítimas, eles chegaram a arrombar o portão e entrar no quintal, porém, eles não conseguiram arrombar a porta principal, porque começou a passar gente na rua e olhar para dentro, e eles fugiram". No mesmo dia, na mesma rua, cerca de 50 (cinquenta) metros, 100 (cem) metros à frente, havia outra casa "que eles acabaram

entrando no dia, que também entraram, arrombaram, vasculharam tudo lá". Há filmagens das 03 (três) residências. Contou que, quando os réus foram indagados sobre o que levariam das residências com o carro de porte pequeno, eles assentaram que não eram "noia" - "a gente só vai atrás de joia e dinheiro. Dois, três confirmaram essa história". Repisou que "todos confessaram". Assinalou que, um dos réus, o qual não se recorda quem fora exatamente, disse ainda no ato da abordagem que era praxe da dinâmica delitiva acionar a campainha das casas para verificar a existência de algum morador no local antes de ingressarem para efetivarem a subtração. Os réus moravam em zonas distintas da cidade; indagados, "eles falaram que se reuniam ali no Brás, pegavam o veículo e faziam os furtos". Indagado sobre a origem do veículo, LEANDRO "falou que sabia que o carro era B.O". Reconheceu os acusados em juízo como as pessoas que estavam no interior do veículo. Especificou que, no interior do automóvel, fora localizado "um corta-fio, que é um alicate grande né, usado para cortar cadeado, uma chave de fenda também, grande, um par de luvas e um pé de cabra, que era o que estava na cintura do DOUGLAS"; CARLOS HENRIQUE estava dentro do carro - "o veículo estava fechado, com os 05 (cinco) dentro"; conversou com todos os indivíduos, mas "um pouco mais" com LEANDRO e DOUGLAS - "mas todos confessaram que estavam ali para praticar furto a residência"; "conversei com todos individualmente". Os vídeos e fotografias com imagens das câmeras de segurança do local dos fatos foram trazidos pelas vítimas e apresentados à Delegada; chegou a ver os vídeos e fotografias na delegacia.

Em solo policial, LEANDRO, RODRIGO, DOUGLAS, PATRICK e CARLOS HENRIQUE permaneceram silentes (fls. 06/07, 08/09, 10/11, 12/13 e 14/15).

Em juízo, RODRIGO e PATRICK exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio e não quiseram oferecer suas versões sobre os fatos.

A seu turno, DOUGLAS manifestou-se somente sobre o veículo Volkswagen UP. Aduziu que LEANDRO estava somente na condução do automóvel - "o veículo realmente era meu". Comprou o carro no "Grupo Elite", onde são comercializados carros com débito e documentação atrasada. Não tinha ciência de que o carro "era roubado". Pagou R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo automóvel; fez um pagamento "via PIX" de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) de "entrada"; o restante do valor dividiu em "parcelas de mil reais por mês". Não disse nada sobre a origem do carro no distrito policial, porque havia "um monte de polícia em cima" e seu advogado demorou a chegar. No momento da abordagem dos policiais, disse que o veículo era seu. Repisou que não tinha ciência da origem ilícita do carro.

Por sua vez, LEANDRO silenciou quanto ao furto qualificado tentado e manifestou-se somente quanto ao crime de receptação. Não sabia que o veículo tinha origem ilícita - "fiquei sabendo na hora"; o carro era de DOUGLAS. Não confessou aos policiais que tinha ciência da origem ilícita do automóvel.

Por fim, CARLOS HENRIQUE negou a prática do crime de furto qualificado tentado. No dia dos fatos, estava em casa com sua família e com sua namorada, a qual mora "na região do Brooklin"; como ela tem medo de voltar sozinha para casa, resolveu acompanhá-la. Contou que, após deixá-la, enquanto estava "procurando o ponto específico para pegar o ônibus" para voltar para sua casa, os "rapazes" avistaram-no; conhece os corréus "da minha região lá"; os rapazes ofereceram uma carona; disse a eles somente "boa tarde", aceitou a carona e entrou no veículo; em seguida, foram abordados pelos policiais; não sabe o que os corréus estavam fazendo no local. Não sabia que o carro tinha origem ilícita. Não tinha conhecimento que um dos corréus estava com um pé de cabra. No momento da abordagem, "o carro tava parado". Não encontraram nada de ilícito consigo; portava apenas seu aparelho celular. Perdeu contato com a namorada.

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há senão condenar os acusados LEANDRO, RODRIGO, DOUGLAS, PATRICK e CARLOS HENRIQUE pelo delito de furto qualificado tentado, bem como LEANDRO pelo crime de receptação.

Por primeiro, as versões de CARLOS HENRIQUE, LEANDRO e DOUGLAS ficaram isoladas do conjunto probatório.

De outro lado, a vítima Miriam e as demais testemunhas forneceram declarações contundentes e repletas de detalhes sobre a tentativa de subtração perpetrada pelos

réus no dia da ocorrência, além de provas da autoria do crime de receptação praticado por LEANDRO.

Veja-se que a vítima Miriam e as testemunhas Paulo, Ercília, Anderson e Luiz Bernardo puderam visualizar as imagens e fotografias captadas por meio de câmeras de monitoramento remoto da área dos fatos. A vítima Marcus também elucidou aspectos relevantes sobre o furto sofrido em data pretérita, quando seu veículo WV/UP, cor preta, com faixa vermelha no para-choque (fl. 414), fora subtraído.

Como se não fosse suficiente, os acusados foram presos em flagrante pelos policiais da ROTA; DOUGLAS trazia em sua cintura um pé de cabra e, no interior do automóvel - identificado por todas as testemunhas e pelas vítimas Miriam e Marcus - havia, ainda, diversos aparatos e ferramentas utilizados para prática de delitos patrimoniais como o trazido em tela (fl. 208).

Releva notar, neste passo, que a palavra da vítima deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado. Aliás, esse entendimento é reiterado na jurisprudência (JTACrimSP, 86/226, 91/407, 94/341 e 100/250-266; JTJ-SP, 154/306, 165/339, 176/324 e 184/305; JTAERGS, 85/97).

Veja-se que os policiais também foram precisos e uníssonos em narrar a dinâmica da ocorrência, quando todos os réus, separadamente, confessaram de maneira informal a prática delitativa.

Ainda, os depoimentos prestados pelos policiais em juízo foram no mesmo sentido dos elementos colhidos em sede investigativa (fls. 04 e 05).

É de asseverar, vez que relevante, que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Saliente-se que eventuais pequenas divergências em seus relatos, resultado do relativo lapso temporal desde a data dos fatos, não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados. Neste sentido:

[...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

As qualificadoras descritas na denúncia também vieram devidamente comprovadas nos autos pelas provas colhidas (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV), notadamente pela prova oral e pelo Laudo Pericial do Local dos Fatos (fls. 402/415):

"3.1 DOS EXAMES LOCAL 1 IMÓVEL DE NÚMERO 76

No portão que dá acesso a garagem, folha simples metálica, vedado por conjunto de fechadura elétrica e na porta da sala de folha simples de madeira, foram constatados sinais de rompimento de obstáculo localizados no batente devido a existência de amolgamentos, produzidos por instrumento utilizado à guisa de alavanda associada à força muscular aplicado externamente no portão, e por mossas na região do batente da porta da sala" (fl. 405).

No mais, patente que os acusados agiram em comparsaria; ainda, fugiram do local do furto sem que se afigurasse a inversão da posse da res furtiva, permanecendo bem delineada a tentativa de subtração.

Prosseguindo, no caso em apreço ficou evidenciado que o réu LEANDRO, plenamente ciente da ilicitude de sua conduta, recebeu e conduzia coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, o veículo VW/UP Extreme TSI MD, placas BZF9F35/SP (fls. 86/93) - furto à vítima Marcus Alberto Flocke (fls. 86/93).

Aliás, não vingam as versões exculpatórias apresentadas por LEANDRO e DOUGLAS.

Primeiro, porque as placas do veículo estavam adulteradas e todos estavam cientes de tal circunstância. Segundo, pois LEANDRO estava na condução do automóvel.

Terceiro, porque, ainda que o veículo fosse "propriedade" de DOUGLAS, como

pretendido, LEANDRO estava consciente de que o carro era produto de crime anterior. E, por fim e ao cabo, porquanto o condutor LEANDRO e os demais corréus utilizavam o veículo receptado para praticar outros delitos patrimoniais.

Frise-se que a posse do objeto acarreta a presunção de responsabilidade do possuidor e, por conseguinte, inverte-se o ônus da prova (CPP, artigo 156), do qual o acusado LEANDRO não se desincumbiu. Nesse sentido:

"DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. RECEPÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.

AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA

MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes" (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020).

Portanto, caracterizadas as infrações penais, a condenação é medida que se impõe. Passo à dosagem das penas.

1) Do réu LEANDRO DE MELO FERREIRA DE JESUS:

LEANDRO possui 36 (trinta e seis) anos, é casado há 14 (quatorze) anos e tem uma filha de 05 (cinco) anos de idade. Estudou até o "2º ano do segundo grau".

Interrompeu os estudos aos "vinte três, vinte quatro anos" para cuidar de sua avó, a qual fora diagnosticada com câncer. Foi criado pelos avós; seus pais eram separados, "cada um para um lado". Trabalha com seu genitor, o qual tem uma cooperativa de ônibus; ajuda-o como "cobrador"; recebe de "mil e duzentos a mil e quinhentos" reais por mês. Mora em casa própria, com sua esposa e filha. Respondeu a processo criminal anterior - "roubo, eu fui reconhecido e eu acabei provando que não fui eu, e eu acabei absolvido".

Crime de furto qualificado tentado:

Na primeira etapa, observo que estão bem delineadas 02 (duas) qualificadoras previstas no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo que, uma delas deve ser utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria (concurso de agentes). Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (STJ - HC 483.025/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/3/2019, DJe 9/4/2019).

Assim sendo, exaspero as penas no coeficiente de 1/6 (um sexto), perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na última etapa, sopesado o iter criminis percorrido - o crime quase se concretizou, tendo o acusado praticado em comparsaria todos os atos que estavam ao seu alcance para atingir o seu objetivo criminoso, não alcançando-o pela percepção dos vizinhos da vítima de que havia um crime em curso, fato que impediu a consumação do delito - diminuo a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando, em definitivo, em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 07 (sete) dias-multa, no piso.

Crime de receptação:

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento e diminuição, as penas resultam em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes (CP, art. 69), o somatório das penas aplicadas ao acusado resulta, em definitivo, na pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

2) Do réu CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA:

CARLOS HENRIQUE possui 23 (vinte três) anos de idade, "estava em relacionamento sério" e tem uma filha de 06 (seis) anos de idade. Estudou e concluiu o Ensino Médio. Trabalha em um lava-rápido juntamente de seu tio e seu irmão; recebia mensalmente por volta de R\$ 600,00 (seiscentos reais). Mora em casa própria, junto de sua mãe, pai e dois irmãos. Foi preso "duas vezes" por duas "tentativas de roubo".

Na primeira etapa, observo que estão bem delineadas 02 (duas) qualificadoras previstas no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo que, uma delas deve ser utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria (concurso de agentes). Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (STJ - HC 483.025/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/3/2019, DJe 9/4/2019).

Ainda, anoto que o réu ostenta mau antecedente (processo nº 0071399-12.2018.8.26.0050; roubo majorado tentado; trânsito em julgado para a Defesa em 16/03/2021 - fls. 113/115 e 130/133).

Assim sendo, exaspero as penas no coeficiente de 1/5 (um quinto), perfazendo 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, anoto que o acusado é reincidente específico (processo nº 1501451-35.2020.8.26.0050; furto qualificado; trânsito em julgado para a Defesa em 25/01/2021 - fls. 113/115 e 130/133). Nesse passo, exaspero as penas na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Na última etapa, sopesado o iter criminis percorrido - o crime quase se concretizou, tendo o acusado praticado em comparsaria todos os atos que estavam ao seu alcance para atingir o seu objetivo criminoso, não alcançando-o pela percepção dos vizinhos da vítima de que havia um crime em curso, fato que impediu a consumação do delito - diminuo a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando, em definitivo, em 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, e 09 (nove) dias-multa, no piso.

3) Do réu DOUGLAS BATISTA LIMA:

DOUGLAS possui 26 (vinte seis) anos, é casado e não tem filhos. Estudou até o "terceiro ano completo". Estava trabalhando no Parque Dom Pedro; era pago para montar e desmontar uma barraca de feira; ganhava mensalmente R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Mora em casa própria. Foi processado anteriormente - "uma tentativa de assalto".

Na primeira etapa, observo que estão bem delineadas 02 (duas) qualificadoras previstas no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo que, uma delas deve ser utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria (concurso de agentes). Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (STJ - HC 483.025/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/3/2019, DJe 9/4/2019).

Assim sendo, exaspero as penas no coeficiente de 1/6 (um sexto), perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, anoto que o acusado é reincidente específico na prática de crimes patrimoniais (processo nº 0001125-76.2016.8.26.0540; roubo majorado tentado; trânsito em julgado para a Defesa em 16/04/2018 - fls. 116/118 e 127/129). Nesse passo, exaspero as penas na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na última etapa, sopesado o iter criminis percorrido - o crime quase se concretizou, tendo o acusado praticado em comparsaria todos os atos que estavam ao seu alcance para atingir o seu objetivo criminoso, não alcançando-o pela percepção dos vizinhos da vítima de que havia um crime em curso, fato que impediu a consumação do delito - diminuo a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando, em definitivo, em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 08

(oito) dias-multa, no piso.

4) Do réu PATRICK FERREIRA DE SOUZA:

PATRICK possui 23 (vinte três) anos, é solteiro e tem 01 (uma) filha de 02 (dois) anos de idade; sua filha vive com a mãe. Coursou o segundo ano do ensino médio, "só faltou o terceiro"; interrompeu os estudos para trabalhar; trabalha no Centro como "puxador, marreteiro". Recebia por mês aproximadamente "uns dois mil reais". Mora em casa própria, com seus pais e dois irmãos – "um tem vinte oito e o outro acabou de fazer dezoito". Respondeu a processos criminais anteriormente; foi absolvido em um processo e condenado em outro.

Na primeira etapa, observo que estão bem delineadas 02 (duas) qualificadoras previstas no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo que, uma delas deve ser utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria (concurso de agentes). Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (STJ – HC 483.025/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/3/2019, DJe 9/4/2019).

Assim sendo, exaspero as penas no coeficiente de 1/6 (um sexto), perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, anoto que o acusado é reincidente específico (processo nº 1530959-11.2019.8.26.0228; furto qualificado tentado; trânsito em julgado para a Defesa em 22/02/2021 – fls. 119/121 e 134/137). Nesse passo, exaspero as penas na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na última etapa, sopesado o iter criminis percorrido – o crime quase se concretizou, tendo o acusado praticado em comparsaria todos os atos que estavam ao seu alcance para atingir o seu objetivo criminoso, não alcançando-o pela percepção dos vizinhos da vítima de que havia um crime em curso, fato que impediu a consumação do delito – diminuo a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando, em definitivo, em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, no piso.

5) Do réu RODRIGO DE JESUS RIBEIRO:

RODRIGO possui 30 (trinta) anos, é solteiro e não tem filhos. Estudou até o "terceiro ano do ensino fundamental". Trabalha "com aviamentos", "botão de calça", "zíper"; tem uma empresa com seus irmãos há "quatro, cinco anos". Recebia mensalmente por volta de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Mora com sua genitora em apartamento. Respondeu a um processo criminal e, atualmente, além da presente ação, responde por outro "furto", "tentativa".

Na primeira etapa, observo que estão bem delineadas 02 (duas) qualificadoras previstas no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo que, uma delas deve ser utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria (concurso de agentes). Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base" (STJ – HC 483.025/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/3/2019, DJe 9/4/2019).

Assim sendo, exaspero as penas no coeficiente de 1/6 (um sexto), perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, anoto que o acusado é reincidente específico (Processo nº 0088771-08.2017.8.26.0050; furto qualificado tentado e resistência; trânsito em julgado para a Defesa em 15/07/2019 – fls. 122/124 e 138/141). Nesse passo, exaspero as penas na fração de 1/5 (um quinto), resultando em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na última etapa, sopesado o iter criminis percorrido – o crime quase se concretizou, tendo o acusado praticado em comparsaria todos os atos que estavam ao seu alcance para atingir o seu objetivo criminoso, não alcançando-o pela percepção dos vizinhos da vítima de que havia um crime em curso, fato que impediu a consumação do delito – diminuo a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando, em definitivo, em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 08

(oito) dias-multa, no piso.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar:

1) LEANDRO DE MELO FERREIRA DE JESUS como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV; c.c. artigo 14, inciso II; e artigo 180, caput; c.c. artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 17 (dezesete) dias-multa, no valor unitário mínimo;

2) CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV; c.c. artigo 14, inciso II; c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, e 09 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo;

3) DOUGLAS BATISTA LIMA como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV; c.c. artigo 14, inciso II; c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo;

4) PATRICK FERREIRA DE SOUZA como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV; c.c. artigo 14, inciso II; c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo; e

5) RODRIGO DE JESUS RIBEIRO como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV; c.c. artigo 14, inciso II; c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento das penas de CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, DOUGLAS BATISTA LIMA, PATRICK FERREIRA DE SOUZA e RODRIGO DE JESUS RIBEIRO, o único possível em face das reincidências específicas dos acusados. Ainda, denota-se que regime prisional mais brando é absolutamente insuficiente para as finalidades da pena, notadamente porque todos estão enredados em organismo flagicioso, vinham cometendo crimes em sequência e fazem da prática dos delitos patrimoniais seu modo de subsistência. Resguarda-se, assim, a ordem pública, a paz social e a dignidade da Justiça, pois, em liberdade ou em cumprimento de regime prisional inicial menos severo os acusados poderão, sem sombra de dúvidas, delinquir despreocupadamente. Pelos mesmos motivos, em que pese sua primariedade técnica, estabeleço o regime semiaberto para LEANDRO DE MELO FERREIRA DE JESUS, o qual, sem dúvida alguma, vinha praticando delitos patrimoniais em sequência e em comparsaria com os corréus.

Deixo de computar o período de prisão preventiva dos réus para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, incisos I, II e III do Código Penal.

Nego aos sentenciados CARLOS HENRIQUE, DOUGLAS, PATRICK e RODRIGO o direito de recorrerem em liberdade, porquanto permaneceram presos durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penal condenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje. 28.08.2008). Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal dou por revisada e mantida as prisões cautelares.

O réu LEANDRO poderá recorrer em liberdade, vez que recentemente foi beneficiado com a liberdade provisória e não há nos autos, ao menos por ora, motivos para acautelamento preventivo.

Em caso de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de execução provisória para início de cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, adite-se as guias

definitivas, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.
Por fim, deixo de condenar os réus ao pagamento das custas processuais, pois não há qualquer evidência de que não sejam pessoas com de hipossuficiência econômica como declinaram em seus interrogatórios.
Comunique-se à vítima, consoante determinação legal (CPP, art. 201, § 2º).
P.R.I.C.
São Paulo, 09 de dezembro de 2022.

MANOELA ASSEF DA SILVA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA